



SENAPPEN

Secretaria Nacional de Políticas Penais

Lista de conferência dos requisitos para **CELEBRAÇÃO** de instrumentos nos termos da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 28, de 21 de maio de 2024

Proposta Transferegov.br nº _____

Requisitos				Status de conferência
Item	Descrição	Fundamentação	Comprovação	
1	Cadastro atualizado no Transferegov.br	Art. 8º, §2º e §3º e 33, I da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 2023	Inserção na aba "Participantes" no Transferegov.br.	
1.1	Delegação de competência , quando houver, assinado pelo(a) Governador(a); caso não haja Delegação de Competência, o(a) Governador(a) assinará o Termo de Convênio como INTERVENIENTE (conforme art. 38, §3º da Portaria Conjunta nº 33/2023). Normativo delegando ou Declaração de Delegação de Competência - modelo anexo 1 (p. 6).	Art. 38, §3º da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 2023	Inserção na aba "Requisitos para celebração" no Transferegov.br.	
2	Proposta de trabalho	Art. 18, da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 2023	Preenchimento e envio pelo Transferegov.br para análise do concedente	
3	Plano de trabalho	Art. 20, da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 2023	Preenchimento e envio pelo Transferegov.br para análise do concedente	
4	Termo de Referência, nos termos do Art. 7º, II, da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 28, de 2024 Assinado pelo Responsável Técnico que elaborou o Projeto/Básico ou Termo de Referência e pelo Gestor responsável pelo órgão de Administração Penitenciária do Estado	Art. 7º, da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 28, de 2024	Inserção na aba "Projeto Básico/Termo de Referência" no Transferegov.br.	
5	Plano de Sustentabilidade Através do Termo de Referência atestando a continuidade da Política Pública, manutenção dos equipamentos e os esforços para que haja fruição por parte do público-alvo beneficiado pelo Projeto. Ou Declaração Assinada pelo responsável Técnico que elaborou o Termo de Referência e pelo Gestor responsável pelo órgão de Administração Penitenciária do Estado Plano assinado pelo Gestor	Art. 7º, da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 28, de 2024	Inserção na aba "Requisitos para celebração" no Transferegov.br.	



SENAPPEN

Secretaria Nacional de Políticas Penais

	responsável pelo órgão de Administração Penitenciária do Estado, conforme modelo anexo 2 (p. 7)		
6	Declaração de Compatibilidade de Preços + 03 propostas orçamentárias Atestando que as propostas estão como preços compatíveis aos praticados no mercado consoante o que consta no Art. 23 da Portaria 14.133/2021 e no Art. 21, da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 2023, assim como apresentação de 03 (três) propostas orçamentárias para aquisição de equipamentos e materiais de consumo, equipamentos em geral, bem como contratação de terceiros, pessoa jurídica e/ou física. Declaração assinada pelo Gestor responsável pelo órgão de Administração Penitenciária do Estado, conforme modelo anexo 3 (p. 8).	Art. 21, da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 2023	Inserção na aba "Requisitos para celebração" no Transferegov.br.
7	Declaração de Contrapartida Detalhada e Quadro de Detalhamento de Despesas. Deve ser baseada no Quadro de Detalhamento de Despesas – QDD (de acordo da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 2023, art. 32, Parágrafos 1º e 2º), observando os limites estabelecidos no Programa pelo Concedente O Quadro de Detalhamento de Despesa – QDD (extrato de publicação), do Conveniente, demonstrando existência de dotação orçamentária específica que garanta a contrapartida. Declaração assinada pelo Gestor responsável pelo órgão de Administração Penitenciária do Estado conforme modelo anexo 4 (p. 9), e Extrato de publicação do Quadro de Detalhamento de Despesa – QDD.	Arts. 32, §1º e 33, V, da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 2023	Inserção na aba "Dados" no Transferegov.br.
8	Declaração de atendimento à Resolução CNPCP nº 1 de 29 de abril de 2008. Extrato de publicação do Plano Diretor do Sistema Penitenciário Estadual ou Declaração de sua existência de acordo Resolução 01 do CNPCP/2008 assinada pelo Gestor responsável pelo órgão de Administração	Resolução CNPCP nº 1 de 29 de abril de 2008	Inserção na aba "Requisitos para celebração" no Transferegov.br.



SENAPPEN

Secretaria Nacional de Políticas Penais

	Penitenciária do Estado, conforme modelo anexo 5 (p. 10).		
9	Declaração de atendimento à Portaria Interministerial MJSP nº 210, de 16 de janeiro de 2014 (PNAMPE) Declaração assinada pelo Gestor responsável pelo órgão de Administração Penitenciária do Estado, conforme modelo anexo 6 (p. 11).	Art. 13 da Portaria Interministerial nº 210, de 16 de janeiro de 2014	Inserção na aba "Requisitos para celebração" no Transferegov.br.
10	Declaração de não-duplicidade do objeto Comprovando inexistência de convênio ou proposta, com outros órgãos do Poder Executivo Federal, com o mesmo objeto do pleito apresentado ao SENAPPEN. Declaração assinada pelo Gestor responsável pelo órgão de Administração Penitenciária do Estado, conforme modelo anexo 7 (p. 12).	ACÓRDÃO 972/2018 - 02.05.2018, PLENÁRIO - TCU	Inserção na aba "Requisitos para celebração" no Transferegov.br.
11	Declaração de Capacidade Técnica e Gerencial Existência de área gestora dos recursos recebidos por transferência voluntária da União, com atribuições definidas para gestão, celebração, execução e prestação de contas, com lotação de, no mínimo, um servidor ou empregado público efetivo, em cumprimento ao Acórdão nº 1.905, de 2017, do Plenário do Tribunal de Contas da União. Declaração do Chefe do Poder Executivo ou do secretário de finanças - validade no mês da assinatura, conforme modelo anexo 8 (p. 13).	Art. 29, VII, da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 2023	Inserção na aba "Dados" no Transferegov.br.
12	Declaração de inexistência de legislação do proponente, na localidade de execução do objeto, que estabeleça a cobrança de taxa de administração de contrato, em consonância com a vedação do art. 21, parágrafo único, inciso I, desta Portaria Conjunta. Declaração do Chefe do Poder Executivo ou do secretário de finanças - com validade no mês da assinatura, conforme modelo anexo 8 (p. 13).	Art. 29, XXXIV, da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 2023	Inserção na aba "Requisitos para celebração" no Transferegov.br.



SENAPPEN

Secretaria Nacional de Políticas Penais

13	Declaração de regularidade no fornecimento da relação das empresas públicas e das sociedades de economia mista ao Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, nos termos do art. 92 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016. Declaração do Chefe do Poder Executivo ou do secretário de finanças - validade no mês da assinatura, conforme modelo anexo 9 (p. 14).	Art. 29, XX, da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 2023	Inserção na aba "Requisitos para celebração" no Transferegov.br.	
14	Declaração de regularidade na contratação de operação de crédito com instituição financeira, nos termos do art. 33 da Lei Complementar nº 101, de 2000. Declaração do chefe do Poder Executivo ou do secretário de finanças, juntamente com o comprovante de remessa da declaração para o respectivo Tribunal de Contas - com validade até a data limite de publicação do relatório subsequente, conforme modelo anexo 9 (p. 14).	Art. 29, XXXII, da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 2023	Inserção na aba "Requisitos para celebração" no Transferegov.br.	
15	Declaração de regularidade no cumprimento do limite das dívidas consolidada e mobiliária, nos termos do art. 25, § 1º, inciso IV, alínea "c", da Lei Complementar nº 101, de 2000. Declaração do Chefe do Poder Executivo ou do secretário de finanças - validade até a data limite de publicação do relatório subsequente, conforme modelo anexo 10 (p. 15).	Art. 29, XXIX, da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 2023	Inserção na aba "Requisitos para celebração" no Transferegov.br.	
16	Declaração de regularidade no cumprimento do limite de inscrição em restos a pagar, nos termos do art. 25, § 1º, inciso IV, alínea "c", da Lei Complementar nº 101, de 2000. Declaração do Chefe do Poder Executivo ou do secretário de finanças - validade até a data limite de publicação do relatório subsequente, conforme modelo anexo 10 (p. 15).	Art. 29, XXX, da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 2023	Inserção na aba "Requisitos para celebração" no Transferegov.br.	
17	Declaração de regularidade no cumprimento do limite de despesa total com pessoal de todos os Poderes e órgãos listados no art. 20 da Lei Complementar nº 101, de	Art. 29, XXXI, da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 2023	Inserção na aba "Requisitos para celebração" no Transferegov.br.	



SENAPPEN

Secretaria Nacional de Políticas Penais

	2000, inclusive as Defensorias Públicas, nos termos do art. 25, § 1º, inciso IV, alínea "c", da Lei Complementar nº 101, de 2000 Declaração do chefe do Poder Executivo ou do secretário de finanças, juntamente com o comprovante de remessa da declaração para o respectivo Tribunal de Contas - com validade até a data limite de publicação do relatório subsequente, conforme modelo anexo 10 (p. 15).		
18	Declaração de regularidade na destinação dos precatórios correspondentes ao rateio dos percentuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissionais da educação básica, estabelecido no art. 47-A, §§ 1º e 2º, da Lei nº 14.113, de 2020, e no art. 3º da Lei nº 14.325, de 12 de abril de 2022 Declaração do chefe de Poder Executivo, do secretário de finanças ou de educação, juntamente com o comprovante de remessa da declaração para o respectivo Tribunal de Contas - com validade no mês da assinatura, conforme anexo 11 (p. 16).	Art. 29, XXXIII, da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 2023	Inserção na aba "Requisitos para celebração" no Transferegov.br.
19	CAUC Obs.: Na pendência de comprovação no CAUC, os requisitos dos incisos abaixo descritos, podem ser comprovados com as declarações apontadas nos respectivos anexos. Art. 29, II c/c §6º - anexo 12 (p. 17) Art. 29, XV - anexo 13 (p. 18) Art. 29, XVI - anexo 13 (p. 18)	Art. 29, I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 2023	Inserção na aba "Requisitos para celebração" no Transferegov.br.

OBSERVAÇÃO:

A critério do conveniente, as declarações de regularidade dos itens 9 a 16 poderão ser consolidadas em um ou mais documentos, **desde que haja delegação para assinatura outorgada pelo chefe do Poder Executivo**. Nesses casos:

I - Os itens que forem comprovados pelo conveniente por meio de certidões dos Tribunais ou consultas ao Siconfi não precisam constar das declarações; e

II - A validade da declaração poderá ser reduzida de acordo com os itens declarados, sendo que será válida no mês da assinatura ou até a data prevista para a entrega do próximo relatório RREO/RGF, o que ocorrer primeiro.

- Anexo 1 - Item 1.1 – LISTA DE CONFERÊNCIA (**excluir no documento definitivo**)

DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA

Declaramos para fins de celebração de Convênio com a Secretaria Nacional de Políticas Penais - SENAPPEN, e sob as penas da lei, que a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA (INSTITUTO/DIRETORIA) , com sede à Rua, nº, na cidade de, Estado do, inscrita no CNPJ/MF sob nº, que o senhor (nome do Secretário)....., MATRICULA, pessoa que assinará o convênio, detém competência para este fim específico de acordo com a..... (Lei, Decreto, Portaria).

<Cidade/UF>, < dia, mês e ano>.

(documento assinado digitalmente)

< NOME DO RESPONSÁVEL >

Assinatura do dirigente máximo da entidade proponente

- Anexo 2 - Item 5 – LISTA DE CONFERÊNCIA (**excluir no documento definitivo**)

PLANO DE SUSTENTABILIDADE

Proposta Transferegov.br) nº

1. Na qualidade de dirigente máximo do proponente, DECLARO, perante a Secretaria Nacional de Políticas Penais, em conformidade com a lei e sob suas penas, que a sustentabilidade do projeto estruturado no âmbito da Proposta acima identificada será viabilizada pelos seguintes fatores:

✓ (relacionar fatores que viabilizarão a sustentabilidade do empreendimento a ser realizado ou dos bens de capital a serem adquiridos por meio do projeto, tais como vida útil estimada com base em parâmetros próprios e em conformidade com Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, equipamentos que não contenham substâncias nocivas ao meio ambiente como mercúrio, chumbo, cromo hexavalente, cádmio, entre outros, em concentrações superiores às recomendadas por órgãos e organismos ambientais – somente a título de exemplo como diretriz para aquisição de computadores).

Identificação do bem	Vida útil
Computador 1	5 anos
Mesa de escritório	6 anos

2. Localização dos bens:

Identificação do bem	Quantidade	Identificação do local
Computador	1	Defensoria Pública de ...
Computador	1	Penitenciária de ...
Mesa de Escritório	20	Presídio de ...

Endereço completo com CEP do locais:

- Penitenciária – XXXXXXXX, CEP XXXXXXXX;
- Presídio – XXXXXXXX, CEP XXXXXXXX.

<Cidade/UF>, < dia, mês e ano>.

(documento assinado digitalmente)

< **NOME DO RESPONSÁVEL** >

Assinatura do dirigente máximo da entidade proponente

- Anexo 3 - Item 6 – LISTA DE CONFERÊNCIA (**excluir no documento definitivo**)

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE PREÇOS

(Atestando que as propostas estão com os preços compatíveis aos praticados no mercado consoante o art. 23 da Lei nº 14.133/2021, e IN SEGES/ME nº 65, de 2021)

Juntar 03 (três) propostas orçamentárias para aquisição de equipamentos e materiais de consumo, em como contratação de terceiros pessoa jurídica.

Declaro, para fins de celebração de convênio com a SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS PENAS, que os preços demonstrados na Proposta Transferegov.br nº xxxxx/20xx, estão compatíveis com os preços praticados no mercado e foram ponderados por meio dos três orçamentos, conforme anexos.

<Cidade/UF>, < dia, mês e ano>.

(documento assinado digitalmente)

< NOME DO RESPONSÁVEL >

Assinatura do dirigente máximo da entidade proponente

- Anexo 4 - Item 7 – LISTA DE CONFERÊNCIA (**excluir no documento definitivo**)

DECLARAÇÃO DE CONTRAPARTIDA
(ANEXAR A PUBLICAÇÃO DO QDD)

Declaro, em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, que o Estado do _____ dispõe de recursos financeiros no valor de R\$ _____ (**por Extenso**), para participação a título de contrapartida o qual objetiva realizar o Projeto _____, apresentado por meio da Proposta Transferegov.br nº xxxx/20xx à Secretaria Nacional de Políticas Penais.

Os recursos estão disponíveis na Lei Estadual n.º _____, de ____ de ____ de 20____, cujo detalhamento da despesa foi aprovado pelo **Decreto/Lei Estadual Nº XX de xxxxx de 20xx**, publicada no Diário Oficial do Estado n.º xxxxx, em xxx de xxxx de 20xx, conforme rubrica orçamentária abaixo especificada:

Unidade Gestora:

Função:

Sub-função:

Programa de Trabalho:

Ação/Atividade:

Natureza da despesa:

Valor: R\$

Na hipótese de eventual necessidade de aporte adicional de recursos, o proponente se compromete pela sua integralização, durante a vigência do convênio.

<Cidade/UF>, < dia, mês e ano>.

(documento assinado digitalmente)

< **NOME DO RESPONSÁVEL** >

Assinatura do dirigente máximo da entidade proponente

- Anexo 5 - Item 8 – LISTA DE CONFERÊNCIA (**excluir no documento definitivo**)

**DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS METAS ESTABELECIDAS NA RESOLUÇÃO Nº 01
DE 29 DE ABRIL DE 2008 DO CNPCP**

Declaro, para fins de celebração de convênio com a SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS PENAS, que o **Estado do(a) XXXXXXXXX** possui Plano Diretor do Sistema Penitenciário Estadual, nos termos da Resolução 01 do CNPCP/2008.

<Cidade/UF>, < dia, mês e ano>.

(documento assinado digitalmente)

< NOME DO RESPONSÁVEL >

Assinatura do dirigente máximo da entidade proponente

Anexar extrato de publicação do Plano Diretor do Sistema Penitenciário ou Declaração de sua existência de acordo Resolução 01 do CNPCP/2008.

Obs.: apenas para os órgãos de administração penitenciária

- Anexo 6 - Item 9 – LISTA DE CONFERÊNCIA (**excluir no documento definitivo**)

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À PORTARIA INTERMINISTERIAL MJSP Nº 210/2014

Declaro, para fins de celebração de convênio com a SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS PENAS, que o **Estado do(a) XXXXXXXXX**, observa os ditames da da Portaria Interministerial MJ/SPM nº 210, de 16/01/2014.

<Cidade/UF>, < dia, mês e ano>.

(documento assinado digitalmente)

< NOME DO RESPONSÁVEL >

Assinatura do dirigente máximo da entidade proponente

- Anexo 7 - Item 10 – LISTA DE CONFERÊNCIA (**excluir no documento definitivo**)

DECLARAÇÃO DE NÃO-DUPLICIDADE DO OBJETO

Declaro, para fins de celebração de Convênio com a SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS PENAS – SENAPPEN/MJSP, que este (a) NOME DO PROPONENTE, não possui Convênios celebrados com outros órgãos da União, com objeto similar ao que ora se apresenta.

<Cidade/UF>, < dia, mês e ano>.

(documento assinado digitalmente)

< NOME DO RESPONSÁVEL >

Assinatura do dirigente máximo da entidade proponente

- Anexo 8 - Itens 11 e 12 – LISTA DE CONFERÊNCIA (**excluir no documento definitivo**)

DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ÁREA GESTORA DOS RECURSOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DA UNIÃO E INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO DO PROPONENTE, NA LOCALIDADE DE EXECUÇÃO DO OBJETO, QUE ESTABELEÇA A COBRANÇA DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO ¹

INCISOS VII E XXXIV DO ART. 29 DA PC 33, DE 2023

Eu, < NOME DO RESPONSÁVEL >, Matrícula <000.000>, cargo <Governador do Estado de xx ou Prefeito do Município xxx ou Secretário de Finanças do Estado ou Município xxxx>, que este subscreve, em cumprimento aos incisos VII e XXXIV do art. 29 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU Nº 33, de 30 de agosto de 2023, **DECLARO**, sob as penas da lei, que o <Estado ou Município> de < UF ou nome do município >, CNPJ: < xx. xxx. xxx/0001-xx>, endereço < rua, número, bairro, complemento>, CEP <00.000-000>, < Cidade/UF>:

- a) possui área gestora dos recursos recebidos por transferência voluntária da União, com atribuições definidas para gestão, celebração, execução e prestação de contas, com lotação de, no mínimo, um servidor ou empregado público efetivo; e
- b) inexiste legislação do proponente, na localidade de execução do objeto, que estabeleça a cobrança de taxa de administração de contrato, em consonância com a vedação do art. 21, parágrafo único, inciso I, da Portaria Conjunta nº 33/2023.

Por ser verdade, firmo a presente no exercício do respectivo cargo.

<Cidade/UF>, < dia, mês e ano>.

(documento assinado digitalmente)

< NOME DO RESPONSÁVEL >

Chefe do Poder Executivo (ou Secretário de Finanças)

¹ Notas explicativas:

1. A presente declaração é obrigatória e deve ser assinada pelo Chefe do Poder Executivo ou pelo Secretário de Finanças;
2. A presente declaração é válida no mês de sua assinatura.
3. Quando não houver área específica, o conveniente poderá declarar que atribuiu a competência pela gestão dos recursos recebidos por transferência voluntária da União a outro setor que possui, no mínimo, um servidor ou empregado público efetivo.

- Anexo 9 – Itens 13 e 14 – LISTA DE CONFERÊNCIA (**excluir no documento definitivo**)

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE NO FORNECIMENTO DA RELAÇÃO DAS EMPRESAS PÚBLICAS E DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA AO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS E REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.²

INCISOS XX E XXXII DO ART. 29 DA PC 33, DE 2023

Eu, < NOME DO RESPONSÁVEL >, Matrícula <000.000>, cargo <Governador do Estado xx ou Prefeito do Município xx ou Secretário de Finanças do Estado ou Município xx>, que esta subscreve, em cumprimento aos incisos XX e XXXII do art. 29 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU Nº 33, de 30 de agosto de 2023, **DECLARO**, sob as penas da lei, que o <Estado ou Município> de < UF ou nome do município >, CNPJ: < xx. xxx. xxx/0001-xx >, endereço < rua, número, bairro, complemento >, CEP <00.000-000>, < Cidade/UF> **encontra-se:**

- a) **regular no fornecimento da relação das empresas públicas e das sociedades de economia mista junto ao Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, nos termos do art. 92 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016; e**
- b) **regular na contratação de operação de crédito com instituição financeira, nos termos do art. 33 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.**

Por ser verdade, firmo a presente no exercício do respectivo cargo.

<Cidade/UF>, < dia, mês e ano>.

(documento assinado digitalmente)
< NOME DO RESPONSÁVEL >

² **Notas explicativas:**

1. A presente declaração deve ser assinada pelo Chefe do Poder Executivo ou pelo Secretário de Finanças.
2. O proponente deve assinar a presente declaração e enviá-la à concedente, juntamente com o comprovante de remessa da declaração para o respectivo Tribunal de Contas, com validade no mês da assinatura.

- Anexo 10 – Itens 15, 16 e 17 – LISTA DE CONFERÊNCIA (**excluir no documento definitivo**)

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE NO CUMPRIMENTO DE LIMITES³

INCISOS XXIX, XXX e XXXI DO ART 29 DA PC 33, DE 2023.

Eu, < NOME DO RESPONSÁVEL >, Matrícula <000.000>, cargo <Governador do Estado de xx ou Prefeito do Município xxx ou Secretário de Finanças do Estado ou Município xxxx>, que esta subscrevo, em cumprimento aos **incisos XXIX, XXX e XXXI**, do art. 29 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU Nº 33, de 30 de agosto de 2023, **DECLARO**, sob as penas da lei, que o <Estado ou Município> de < UF ou nome do município >, CNPJ: < xxxxxxxx >, endereço < rua, número, bairro, complemento>, CEP <00.000-000>, < Cidade/UF>, encontra-se regular:

- I. no cumprimento do limite das dívidas consolidada e mobiliária, nos termos do art. 25, § 1º, inciso IV, alínea "c", da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;
- II. no cumprimento do limite de inscrição em restos a pagar, nos termos do art. 25, § 1º, inciso IV, alínea "c", da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000; e
- III. no cumprimento do limite de despesa total com pessoal de todos os Poderes e órgãos listados no art. 20 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, inclusive as Defensorias Públicas, nos termos do art. 169, § 2º, da Constituição Federal, e do art. 25, § 1º, inciso IV, alínea "c", da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Por ser verdade, firmo a presente no exercício do respectivo cargo.

<Cidade/UF>, < dia, mês e ano>.

(documento assinado digitalmente)

< NOME DO RESPONSÁVEL >

Chefe do Poder Executivo (ou Secretário de Finanças)

³ **Notas explicativas:**

1. A comprovação de regularidade no cumprimento de limites ocorrerá prioritariamente por consulta ao Siconfi.
2. A presente declaração deve ser assinada pelo Chefe do Poder Executivo ou pelo Secretário de Finanças e é válida até a data limite de publicação do Relatório de Gestão Fiscal-RGF (ou Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO) subsequente.
3. O proponente deve assinar a presente declaração e enviá-la ao concedente, juntamente com o comprovante de remessa ao respectivo Tribunal de Contas.

- Anexo 11 – Item 18 – LISTA DE CONFERÊNCIA (**excluir no documento definitivo**)

REGULARIDADE NA DESTINAÇÃO DOS PRECATÓRIOS CORRESPONDENTES AO RATEIO DOS PERCENTUAIS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E AOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA.⁴

INCISO XXXIII DO ART. 29 DA PC 33, DE 2023

Eu, < NOME DO RESPONSÁVEL >, Matrícula <000.000>, cargo <Governador do Estado xx ou Prefeito do Município xx ou Secretário de Finanças do Estado ou Município xx>, que esta subscreve, em cumprimento ao inciso XXXIII do art. 29 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU Nº 33, de 30 de agosto de 2023, **DECLARO**, sob as penas da lei, que o <Estado ou Município> de < UF ou nome do município >, CNPJ: < xx. xxx. xxx/0001-xx >, endereço < rua, número, bairro, complemento >, CEP <00.000-000>, < Cidade/UF> encontra-se **regular quanto à destinação dos precatórios correspondentes ao rateio dos percentuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissionais da educação básica, estabelecido no art. 47-A, §§ 1º e 2º, da Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, e no art. 3º da Lei nº 14.325, de 12 de abril de 2022.**

Por ser verdade, firmo a presente no exercício do respectivo cargo.

<Cidade/UF>, < dia, mês e ano>.

(documento assinado digitalmente)

< NOME DO RESPONSÁVEL >

⁴ **Notas explicativas:**

1. A presente declaração deve ser assinada pelo Chefe de Poder Executivo ou do secretário de finanças ou de educação.
2. O proponente deve assinar a presente declaração e enviá-la ao concedente, juntamente com o comprovante de remessa da declaração para o respectivo Tribunal de Contas, com validade no mês da assinatura.
3. Na hipótese de o ente não possuir precatórios correspondentes ao rateio dos percentuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissionais da educação básica, estabelecido no art. 47-A, §§ 1º e 2º, da Lei nº 14.113, de 2020, e no art. 3º da Lei nº 14.325, de 2022, deverá ser apresentada declaração do Chefe do Poder Executivo ou do secretário de finanças informando a inexistência da referida obrigação, juntamente com a remessa da declaração para o respectivo Tribunal de Contas, válida no mês da assinatura.

- Anexo 12 – Item 19 – LISTA DE CONFERÊNCIA (**excluir no documento definitivo**)

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE NO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS⁵

INCISO II c/c § 6º DO ART. 29 DA PC 33, DE 2023

Eu, < NOME DO RESPONSÁVEL >, Matrícula <000.000>, cargo <Governador do Estado de xx ou Prefeito do Município xxx ou Secretário de Finanças do Estado ou Município xxxx>, que essa subscrevo, em cumprimento ao disposto no inciso II c/c §6º do art. 29 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU Nº 33, de 30 de agosto de 2023, **DECLARO**, sob as penas da lei, que o <Estado ou Município> de < UF ou nome do município >, CNPJ: < xx. xxx. xxx/0001-xx >, endereço < rua, número, bairro, complemento>, CEP <00.000-000>, < Cidade/UF>, **está regular quanto ao pagamento de precatórios judiciais, nos termos do art. 104, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.**

Por ser verdade, firmo a presente no exercício do respectivo cargo.

<Cidade/UF>, < dia, mês e ano>.

(documento assinado digitalmente)

< NOME DO RESPONSÁVEL >

Chefe do Poder Executivo (ou Secretário de Finanças)

⁵ Notas explicativas:

1. A regularidade no pagamento de precatórios judiciais do proponente deve ser comprovada preferencialmente por certidão emitida pelos respectivos Tribunais de Justiça, Tribunal Regional do Trabalho e Tribunal Regional Federal. Na impossibilidade de emissão das certidões de que trata o inciso II do art. 29, desde que devidamente comprovada, deverá ser apresentada declaração do Chefe do Poder Executivo ou do secretário de finanças, juntamente com a remessa da declaração para o respectivo Tribunal de Contas, válida no mês da assinatura.
2. A presente declaração é válida no mês de sua assinatura e deve ser assinada pelo Chefe do Poder Executivo ou pelo Secretário de Finanças.
3. Nos casos de apresentação das declarações pelo proponente, o concedente deve consultar o [Transfergov.br](https://discricionarias.Transfergov.br.sistema.gov.br/voluntarias/irregularidadeTribunal/listarIrregularidadeTribunal.jsf), para verificar se existe registros de irregularidades relativos ao pagamento de precatórios junto aos respectivos Tribunais, na funcionalidade: <https://discricionarias.Transfergov.br.sistema.gov.br/voluntarias/irregularidadeTribunal/listarIrregularidadeTribunal.jsf>
4. Caso haja registro de irregularidade no Transfergov.br, o referido prevalecerá em relação a declaração.
5. Caso haja registro de irregularidade no Transfergov.br, divergente **de certidão de regularidade** emitida diretamente pelo Tribunal, o concedente deve observar as datas de validade da certidão e a respectiva data e anexo relativo ao registro de irregularidade do Transfergov.br, bem como a inconsistência deve ser informada ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, para verificação e eventual correção no Transfergov.br, se for o caso, por intermédio de e-mail para: normas.transferencias@gestao.gov.br.
6. No que tange ao §7º, **caso o ente tenha adotado a listagem única** que contempla as requisições originárias da jurisdição estadual, trabalhista, federal e militar, **poderá ser apresentada certidão única de regularidade emitida pelo Tribunal de Justiça local**, em conjunto com ato do ente que comprove a adoção do regime especial de pagamento de precatórios, **em substituição a certidão emitida pelos Tribunais de que trata o art. 29, inciso II.**

- Anexo 13 – Item 19 – LISTA DE CONFERÊNCIA (**excluir no documento definitivo**)

DECLARAÇÃO DE TRANSPARÊNCIA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM MEIO ELETRÔNICO DE ACESSO PÚBLICO E ADOÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE. 6

INCISOS XV E XVI DO ART. 29 DA PC 33, DE 2023

Eu, < **NOME DO RESPONSÁVEL** >, Matrícula <000.000>, cargo <Governador do Estado xx ou Prefeito do Município xx ou Secretário de Finanças do Estado ou Município xx>, que esta subscreve, em cumprimento aos incisos XV e XVI do art. 29 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU Nº 33, de 30 de agosto de 2023, **DECLARO**, sob as penas da lei, que o <Estado ou Município> de < UF ou nome do município >, CNPJ: < xx. xxx. xxx/0001-xx >, endereço < rua, número, bairro, complemento >, CEP <00.000-000>, < Cidade/UF>:

- a) confere transparência à execução orçamentária e financeira em meio eletrônico, nos termos do art. 48, §1º, inciso II, e do art. 48-A da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000; e
- b) adota sistema integrado de administração financeira e controle, nos termos do art. 48, §1º, inciso III, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 e do Decreto nº 10.540, de 5 de novembro de 2020.

Por ser verdade, firmo a presente no exercício do respectivo cargo.

<Cidade/UF>, < dia, mês e ano>.

(documento assinado digitalmente)

< NOME DO RESPONSÁVEL >

Chefe do Poder Executivo (ou Secretário de Finan

⁶ **Notas explicativas:**

1. A presente declaração é válida por quatro meses a partir da assinatura.
2. O proponente deve assinar a presente declaração e enviá-la ao concedente, juntamente com o comprovante de remessa da declaração para o respectivo Tribunal de Contas.
3. Além de verificar a declaração e comprovante de remessa enviados, o concedente deve consultar o Transferegov.br, para verificar se existe registro de irregularidade relativo ao descumprimento dos requisitos da lei de transparência (art. 48, II e 48-A da LRF), na funcionalidade: <https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/irregularidadeTribunal/listarIrregularidadeTribunal.jsf>
4. Caso haja registro de irregularidade no Transferegov.br, o referido registro prevalecerá em relação a declaração apresentada.